Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Judicial da Comarca de Canela

Rua Dona Carlinda, 415 - Bairro: Centro - CEP: 95680000 - Fone: (54) 3022-9839 - Email: frcanelavjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5005509-96.2024.8.21.0041/RS

AUTOR: SIMONE PORTAL DE MENESES
RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

SIMONE PORTAL DE MENESES ajuizou ação cominatória em face do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**. Narrou que foi diagnosticada em 2018 com Esclerose Múltipla Remitente-Recorrente (CID 10 35G), já fazendo uso de duas medicações diferentes, contudo, no último exame de ressonância magnética cranioencefálica realizado, constatou-se diversas novas lesões inflamatórias, que são decorrentes da falha terapêutica da medicação atualmente utilizada (Fingolimode). Diante da progressão da doença, comprovada pelo aumento expressivo de novas lesões encefálicas, a médica autora indicou a utilização do medicamento Cladribina 10mg. Referiu que o medicamento já foi aprovado pela ANVISA e incorporado ao SUS em 09/2023. Afirmou que não há tratamento com eficácia similar disponibilizado, justificando o pedido médico, somado à ineficácia dos medicamentos anteriores e à intolerância da Demandante por fobia de agulhas e efeitos colaterais. Alegou que não possui condições financeiras de adquirir o medicamento e o requerido negou o custeio do tratamento. Pediu, em caráter liminar, a condenação do requerido ao fornecimento do medicamento indicado na exordial. Requereu a gratuidade de justiça. Juntou documentos (evento 1).

Concedida a gratuidade de justiça e determinada a elaboração de nota técnica pelo NATJUS (evento 3).

A nota técnica foi anexada aos autos (evento 5), restando a liminar deferida (evento 7).

Citado, o Estado apresentou contestação. Preliminarmente, impugnou o valor da causa. No mérito, alegou a necessidade de observância do Tema 1234 para o deferimento do medicamento pleiteado e a necessidade de observância da denominação comum brasileira. Pediu pela improcedência. Juntou documentos (evento 27).

A autora apresentou réplica (evento 34).

Instadas as partes sobre o interesse na produção de provas (evento 36), nada foi requerido.

O Ministério Público, em parecer final, opinou pela procedência da ação (evento 74).

É o breve relatório.

Decido.

Julgo o feito no estado em que se encontra, uma vez que já produzida prova necessária para o enfrentamento da matéria.

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Em ações de fornecimento de medicamentos, o valor da causa deverá corresponder a soma do tratamento, tendo em vista a regra insculpida no art. 292, § 2º, do Código de Processo Civil, *in verbis*:

> *"Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:*
>
> *(...)*
>
> *§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações".*

No caso dos autos, o tratamento da autora será realizado em 4 ciclos de 5 comprimidos cada, totalizando 20 comprimidos do medicamento Cladribina 10mg.

Conforme consulta realizada pelo Estado ao Consulta de Preço Máximo ao Governo - PMVG, o preço unitário do comprimido perfaz a monta de R$ 8.947,14 (evento 27, OUT2). Ou seja, o custo total do tratamento corresponde a R$ 178.942,80 (R$ 8.947,14 x 20).

Assim, acolho a impugnação ao valor da causa e determino a retificação para R$ 178.942,80.

MÉRITO

Trata-se de ação cominatória ajuizada por SIMONE PORTAL DE MENESES em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, pretendendo o fornecimento do medicamento Cladribina 10mg, tendo em vista ser portadora de Esclerose Múltipla Remitente-Recorrente (CID 10 35G).

Com efeito, os arts. 5º e 196 da Constituição Federal dispõem sobre o direito à vida e à saúde como garantias fundamentais de todo o ser humano, sendo um dever do Estado garantir a inviolabilidade e efetividade desse direito.

Em igual sentido, o art. 2º da Lei nº 8.080/1990 preconiza que a saúde é direito fundamental da pessoa humana, sendo uma incumbência do Estado promover condições para o seu pleno exercício. Nessa senda, as normas infraconstitucionais integrativas e concretizadoras do direito à saúde, estabelecem a responsabilidade dos entes federados no provimento das condições necessárias ao exercício pleno deste direito fundamental.

No mesmo sentido, a Lei Estadual nº 9.908/93, no art. 1º, *caput*, prevê que *"o Estado deve fornecer, de forma gratuita, medicamentos excepcionais para pessoas que não puderem prover as despesas com os referidos medicamentos, sem privarem-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento e de sua família".*

Em suma, é direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los.

Não obstante, sobreveio recente julgamento dos Recursos Extraordinários 1.366.243 (Tema 1234) e 566.471 (Tema 6), nos quais o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios para análise dos pedidos de fornecimento de medicamentos na esfera judicial.

Os critérios estabelecidos no Tema 1234 tem aplicação imediata, inclusive aos processos em curso, já que inexistente modulação de efeitos.

Por meio das teses fixadas, objetivou-se garantir segurança jurídica na judicialização da saúde e acesso aos medicamentos, bem como otimizar os recursos públicos e promover a sustentabilidade do SUS. Foram estabelecidos parâmetros para possibilitar que a judicialização efetivamente contribua para o aperfeiçoamento do sistema de saúde, com garantia da isonomia e da universalidade no atendimento.

A Corte aprovou, ainda, os enunciados de Súmula Vinculante 60 e 61, que, desde a sua publicação, são de observância obrigatória por todos os demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, na forma do artigo 927, inciso II, do Código de Processo Civil:

> ***Súmula Vinculante 60:*** *O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).*
>
> ***Súmula Vinculante 61:*** *A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).*

Em resumo, o desdobramento judicial para concessão de medicamentos deve observar os termos dos três acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo STF. Além disso, tratando-se de concessão judicial de fármaco não incorporado ao Sistema Único de Saúde devem ser observados os seguintes requisitos, estabelecidos no Tema 6 da Repercussão Geral, cumulativamente:

> ***a)*** *comprovação de negativa administrativa do fornecimento;*
>
> ***b)*** *ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação;*
>
> ***c)*** *impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDT);*
>
> ***d)*** *comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;*
>
> ***e)*** *imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e*
>
> ***f)*** *incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.*

No caso em apreciação, o pedido consiste na condenação demandado ao fornecimento do fármaco CLADRIBINA 10MG.

O medicamento CLADRIBINA 10MG encontra-se <u>incorporado</u> ao SUS, conforme se depreende da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) de 2024[1]:

RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS | RENAME 2024 | 181

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo de financiamento	Documento norteador[1]
ciprofibrato	100 mg	comprimido	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
citrato de sildenafila	20 mg	comprimido	1A	PCDT Hipertensão Pulmonar
	25 mg	comprimido	1A	PCDT Esclerose Sistêmica
	50 mg	comprimido	1A	PCDT Esclerose Sistêmica
cladribina	10 mg	comprimido	1A	PCDT Esclerose Múltipla

O seu fornecimento, pois, observa o item 6.1 da tese firmada no julgamento do Tema 1234, do Supremo Tribunal Federal, que assim reza:

"<u>VI – Medicamentos incorporados.</u>

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Relatório de recomendação da Conitec	Portaria	Componente de financiamento da Assistência Farmacêutica
cladribina 10 mg comprimido	n.º 855 – Cladribina oral no tratamento de pacientes com esclerose múltipla remitente-recorrente altamente ativa	Sectics/MS n.º 62, de 27/10/2023	Especializado

6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.

***6.1)** A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão".*

Ou seja, não é necessário à parte demandante comprovar os requisitos anteriormente explanados (Tema 6 de Repercussão Geral), atinentes ao fornecimento de medicamento não incorporado.

Contudo, a demandante anexou aos autos a negativa administrativa (evento 1, OUT15), bem como comprovou a necessidade do tratamento, mediante laudos médicos fundamentos (evento 1, EXMMED10 e evento 1, ATESTMED11) e nota técnica favorável do NatJus (evento 5, OFIC1), *in verbis:*

*Conclusão Justificada: **Favorável***

Conclusão: CONSIDERANDO que a paciente é portadora de esclerose múltipla , doença degenerativa de progressão potencialmente grave e que se beneficia de tratamento o mais precocemente possível;

CONSIDERANDO que a CONITEC recentemente recomendou o fármaco CLADRIBINA ORAL para pessoas com Esclerose Múltipla Remitente-Recorrente de alta atividade, alternativa ao Natalizumabe

CONSIDERANDO que a droga prescrita por seus médicos é aceita na publicação do Consenso Brasileiro de especialistas da doença e encontra embasamento científico por estudos randomizados e meta-análises;

CONCLUI-SE que HÁ evidências científicas e elementos técnicos que permitem a indicação da droga em questão para o tratamento da esclerose múltipla nesta paciente, embora não seja possível afirmar que ela é a única opção disponível e nem que ela seja superior às outras drogas atualmente disponíveis no SUS como o alentuzumab.

No mais, o exame dos autos permite concluir, extreme de dúvidas, que a parte requerente não goza de condições financeiras para custear o seu medicamento, tendo em vista os seus baixos rendimentos, os quais vieram suficientemente demonstrados pelo contracheque acostado ao processo (evento 1, COMP5).

No tocante às alegações do Estado do Rio Grande do Sul, a própria parte autora indicou o fármaco na inicial pelo nome do princípio ativo e não pelo nome comercial, com amparo no laudo médico que indicou a possibilidade de uso de medicação genérica, deve ser assim fornecido, seguindo a Denominação Comum Brasileira.

Assim, constatado que o medicamento postulado é padronizado, bem como que a parte autora não detém de recursos para arcar com os custos do tratamento, e, diante da necessidade de empregar urgência no fornecimento do fármaco, de rigor a procedência do pedido articulado na petição inicial.

Ante o exposto, confirmo a liminar, e **julgo procedente** o pedido formulado por **SIMONE PORTAL DE MENESES** em face do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** para **condenar** o requerido ao fornecimento do medicamento Cladribina 10mg, pela Denominação Comum Brasileira, pelo tempo necessário e na quantidade prescrita, impondo-se a apresentação semestral de receituário médico atualizado.

O Estado é isento da exigibilidade da taxa única de serviços judiciais, tendo em vista o inciso I do art. 5º da Lei Estadual nº. 14.634/2014.

Condeno o Estado do Rio Grande do Sul ao pagamento de honorários advocatícios em favor do procurador da parte autora, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, atualizado pela Taxa Selic desde o ajuizamento, em consonância com o disposto no artigo 85, §4º, III, do Código de Processo Civil e art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Havendo apelação, abra-se vista à parte contrária para contrarrazões e, após, remetam-se os autos ao TJRS, com nossas homenagens.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.

Documento assinado eletronicamente por **VANCARLO ANDRE ANACLETO, Juiz de Direito**, em 18/04/2025, às 17:32:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10080947765v7** e o código CRC **09331b67**.

1. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_nacional_medicamentos_2024.pdf ↩